HIVEN 정관 초안 0.3 (작업본)

작성: Fable 5.2 · 2026-11-13 · 근거: 대표님 11-13 19:31 · 19:35 지시(모델통제 이력 1317 · 1318) · 앞 판: 0.1(같은 폴더). 0.3에서 바꾼 것(대표님 19:38 · 19:43 지시, 이력 1319 · 1320): 1인 회사로 설립하는 틀에 맞춤 — 제3조 본점을 서울특별시 단위로, 제17조에 1인 주주의 서면 결의, 제21조 이사 1명, 제27조에 조직 기능의 바깥 위탁, 붙임 5(1인 회사와 일반 회사의 다른 점)를 더함. 0.2에서 바꾼 것: 제2조 목적을 주된 업종·업태 중심으로 넓혀 40개 항으로 다시 씀, 붙임 3(목적 대조표)·붙임 4(사례)를 더함 · 자리: 44_HIVEN_이용약관_정책(PCY)\44_11_정관 · 잇는 화면: SC-20 「정관」 탭(맨 앞) · SC-08 「조직」 묶음(맨 앞)

읽기 전에

- 이 문서는 초안이며 법률 검토 전이다. 저는 변호사·법무사가 아니다. 등기에 쓰기 전에 법무 검토를 거친다.
- 뼈대는 상법 제289조의 정관 기재 사항과 자본금 10억 원 미만 주식회사(소규모 회사) 특례에 맞췄다. HIVEN 「사업화 방향 및 조직체계 설정안 1.10」 6.6절(발기설립 기준, 이사 1~2명, 감사 미선임 가능, 공증 불요)과 3.4절(내부 조직)을 따랐다.
- 【 】 안은 대표님이 정하실 값이다(상호 확정, 본점, 자본금, 주식 수, 발기인). 설정안 3.6절에 따라 상호·상표 조회 결과가 나오기 전에는 상호를 확정하지 않는다.
- 조문 번호 가운데 직접 읽은 출처에 있는 것과 원문 대조 전인 것을 맨 끝 표에 나눠 적었다.

제1장 총칙

제1조(상호) 이 회사는 【주식회사 하이븐】이라 한다. 영문으로는 【HIVEN Inc.】라 표기한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 한다.

(주된 사업 — 소프트웨어 개발 및 시스템 공급)

1. 시스템 소프트웨어의 개발 및 공급업
2. 응용 소프트웨어의 개발 및 공급업
3. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업과 소프트웨어 자문·개발 용역업
4. 컴퓨터 시스템의 통합 자문·설계·구축 서비스업
5. 컴퓨터 시설 관리업과 정보 시스템의 운영·유지 관리업
6. 정보통신 시스템·장비의 공급, 임대와 유지 보수업

(인공지능 · 연구 개발)

7. 인공지능 모델·에이전트와 인공지능 기반 소프트웨어·서비스의 연구, 개발, 공급 및 운영업
8. 인공지능 학습용 데이터의 수집·가공·구축·판매업
9. 정보통신·소프트웨어·인공지능에 관한 연구 개발업과 기술 용역업
10. 정보 보호·보안 소프트웨어의 개발·공급과 보안 시스템 서비스업

(데이터 · 클라우드 · 정보 서비스)

11. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업
12. 클라우드 컴퓨팅 서비스의 개발·제공업
13. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
14. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
15. 부가통신사업

16. 디지털 자산·문서·데이터의 분류·명명·보존·파기 표준의 제정·보급과 그 표준에 따른 관리·인증 지원 서비스업
17. 디지털 금고 등 개인·기업의 디지털 자산 보관·보호 서비스업
18. 본인 확인, 전자 서명, 전자 문서의 보관·유통과 관련된 서비스업
19. 위치 정보의 수집과 위치 기반 서비스업

(전자상거래 · 결제 · 금융 관련)

20. 전자상거래업과 통신 판매업
21. 전자상거래 소매 중개업과 통신 판매 중개업
22. 디지털 콘텐츠·소프트웨어·이용권의 제작, 유통 및 판매업
23. 전자 지급 결제 대행업
24. 결제 대금 예치업(에스크로)
25. 선불 전자 지급 수단의 발행 및 관리업
26. 멤버십·포인트의 관리와 이를 이용한 서비스 제공업
27. 구독형 서비스의 제공과 정기 결제 관리업

(사업군 서비스)

28. 고령자와 그 가족을 위한 디지털 자산·생활 지원 서비스업
29. 고객 지원·고객 센터 운영 대행 등 사업 지원 서비스업
30. 광고 대행업과 마케팅 대행업
31. 수출입업과 무역 대행업, 상품 종합 중개업

(지식 · 교육 · 지식재산)

32. 경영 자문업과 정보 기술 자문업
33. 정보 기술·인공지능에 관한 교육 서비스업과 교육 콘텐츠 개발업
34. 서적·전자 출판물의 출판업
35. 특허·상표·저작권 등 지식재산권의 취득, 관리, 이용 허락 및 양도업
36. 브랜드·상표의 개발과 가맹·제휴 사업

(투자 · 그룹)

37. 자회사·관계 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유와 그 경영 관리·지원업
38. 신기술 사업·창업 기업에 대한 투자와 지원업
39. 부동산 임대업(회사가 쓰는 사무 공간의 전대 포함)
40. 위 각 호에 딸린 일체의 부대 사업

> 쓴 기준: ① 주된 업종·업태(소프트웨어 개발 및 공급, 시스템 공급)를 맨 앞에 둔다(사업자등록의 업태·종목과 맞춤). ② 지금 하는 사업만이 아니라 앞으로 할 수 있는 사업을 넓게 넣는다(목적에 넣는 것은 그 사업을 해야 한다는 뜻이 아니며, 나중에 넣으려면 주주총회 특별결의와 변경 등기가 든다). ③ 항목마다 구체적인 업종 이름으로 적는다(막연하면 등기가 되돌아올 수 있음). ④ 등록·허가·신고가 필요한 사업은 목적에 넣되, 실제로 하기 전에 그 절차를 밟는다(붙임 3). ⑤ 인가·고액 자본금이 필요한 영역을 실제로 하는 것은 설정안 4장 원칙대로 따로 판단한다.

제3조(본점의 소재지) 이 회사의 본점은 서울특별시에 둔다. 필요하면 주주총회 결의로 지점·사무소를 둘 수 있다.

제4조(공고 방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(【https://hiven.co.kr】)에 한다. 전산 장애 그 밖의 부득이한 사유로 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 【 】에서 발행하는 일간 【 】 신문에 한다.

제2장 주식

제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 【 】주로 한다.

제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 【 】원으로 한다.

제7조(설립할 때 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립할 때 발행하는 주식의 총수는 【 】주로 한다.

제8조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 종류주식은 이익 배당·잔여 재산 분배에 관한 우선주식, 의결권이 없거나 제한되는 주식, 상환주식, 전환주식과 이들을 섞은 주식으로 하고, 그 수와 내용은 발행할 때 주주총회 결의로 정한다.

제9조(주권) 이 회사는 주권을 발행하지 않을 수 있으며, 발행할 때에는 기명식으로 한다.

제10조(신주인수권) ① 주주는 가진 주식 수에 따라 신주를 배정받을 권리를 가진다. ② 제1항에도 불구하고 다음의 경우에는 주주 아닌 사람에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 경영상 목적을 이루려고 투자자·협력사에게 발행하는 경우
2. 주식매수선택권의 행사로 발행하는 경우
3. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에게 배정하는 경우

제11조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회 특별결의로 임직원과 관계 법령이 정한 사람에게 발행 주식 총수의 100분의 【10】 범위에서 주식매수선택권을 줄 수 있다. ② 주식매수선택권은 결의일부터 2년 이상 재임·재직한 뒤에 행사할 수 있다. ③ 행사 가격·기간·취소 사유는 관계 법령과 부여 계약으로 정한다.

제12조(주식의 양도) 이 회사의 주식을 양도하려면 주주총회(이사회를 둔 때에는 이사회)의 승인을 받아야 한다.

제13조(명의개서와 신고) ① 주식의 명의개서는 회사가 정한 절차에 따른다. ② 주주와 등록 질권자는 성명·주소·인감 또는 서명을 회사에 알려야 하고, 바뀐 때에도 같다.

제14조(주주명부의 폐쇄와 기준일) 이 회사는 매 결산기 마지막 날의 주주명부에 적힌 주주를 그 결산기 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 임시주주총회 등 필요한 때에는 2주 전에 공고하고 기준일을 정할 수 있다.

제3장 사채

제15조(전환사채) 이 회사는 사채 액면 총액 【 】원을 넘지 않는 범위에서 제10조 제2항 각 호의 경우에 주주 아닌 사람에게 전환사채를 발행할 수 있다. 전환 조건은 발행할 때 주주총회(이사회를 둔 때에는 이사회) 결의로 정한다.

제16조(신주인수권부사채) 제15조는 신주인수권부사채에 준용한다.

제4장 주주총회

제17조(소집) ① 정기주주총회는 매 결산기가 끝난 날부터 3개월 안에, 임시주주총회는 필요한 때에 소집한다. ② 주주총회는 대표이사가 소집하며, 총회일 10일 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지한다. ③ 주주 전원이 동의하면 소집 절차 없이 총회를 열 수 있고, 서면에 의한 결의로 총회 결의를 갈음할 수 있다. 주주가 1명인 동안에는 그 주주가 서명한 서면 결의서로 총회 결의를 갈음하고, 그 결의서를 의사록으로 보관한다. ④ 총회는 본점 소재지나 그 인접지에서 연다.

제18조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 할 수 없을 때에는 총회에서 뽑는다.

제19조(결의 방법) ① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. ② 총회 결의는 법령이나 이 정관에 다른 정함이 없으면 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행 주식 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ③ 정관 변경, 영업의 전부 또는 중요

한 일부의 양도, 합병·분할, 해산 그 밖에 법령이 특별결의로 정한 사항은 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행 주식 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ④ 주주는 대리인으로 의결권을 행사할 수 있고, 대리인은 대리권을 증명하는 서면을 내야 한다.

제20조(의사록) 총회의 의사는 경과의 요령과 결과를 의사록에 적고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 둔다.

제5장 이사 · 대표이사 · 감사

제21조(이사의 수) 이 회사의 이사는 1명 이상 【3】명 이하로 한다. 설립할 때의 이사는 1명으로 하고, 이사가 3명 이상이 되면 이사회를 둔다.

제22조(선임과 임기) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 2명 이상의 이사를 선임할 때 집중투표는 적용하지 않는다. ② 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만 임기 안의 마지막 결산기에 관한 정기주주총회가 끝나기 전에 임기가 끝나면 그 총회가 끝날 때까지 늘린다.

제23조(대표이사) ① 이사가 1명이면 그 이사가 대표이사가 된다. 이사가 2명 이상이면 주주총회(이사회를 둔 때에는 이사회)에서 대표이사를 정한다. ② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

제24조(이사회가 없을 때) 이사회를 두지 않는 동안에는 법령이 이사회의 권한으로 정한 사항을 법령에 따라 주주총회 또는 대표이사가 한다.

제25조(감사) 이 회사는 감사를 두지 않을 수 있다. 감사를 둘 때에는 주주총회에서 선임하고, 임기는 취임 뒤 3년 안의 마지막 결산기에 관한 정기주주총회가 끝날 때까지로 한다.

제26조(보수와 퇴직금) 이사와 감사의 보수·퇴직금은 주주총회 결의로 정한 한도와 임원 보수 규정에 따른다.

제6장 조직과 통제 (HIVEN에 맞춘 장)

제27조(조직) ① 이 회사는 대표이사 아래 전사경영부, 미래전략사업부와 사업군을 둔다. ② 사업군은 HiASI · HiCoffer · HiICT · HiDAM · HiServe · HiSilver · HiTrade로 하고, 새 사업군의 설치·폐지는 대표이사가 정하여 조직 규정에 올린다. ③ 조직의 세부와 직무는 조직 규정으로 정한다. ④ 제1항과 제2항의 조직은 그 기능을 뜻하며, 회사는 각 조직의 기능을 임직원을 두지 않고 다른 회사에 대한 위탁, 전문가·프리랜서와의 계약 또는 인공지능 작업 모델로 수행하게 할 수 있다. 이 경우 위탁·계약은 계약 대장에 올리고 제29조의 통제를 받는다.

제28조(그룹과의 관계) ① 전사경영부는 지주 기능(HIVE 그룹 · HIVE 홀딩스에 해당하는 기능)을 맡는다. ② 지주 기능을 맡을 별도 법인이 설립되면 그 기능은 주주총회 결의를 거쳐 그 법인에 넘기거나 잇는다. ③ 회사와 그룹 법인 사이의 거래와 계약은 계약 대장에 갈래(사업군 일곱 · HIVEN 통합 · HIVE 그룹 · HIVE 홀딩스)를 적어 관리한다.

제29조(자동화 통합 통제) ① 이 회사는 업무의 지시·결재·변경·시험·배포·고객 지원과 바깥 관계를 자동화 통합 통제 시스템에 기록하고 그 기록으로 통제한다. ② 회사의 문서와 데이터는 회사가 정한 분류 체계(코드 · 문서 · 폴더 · 파일 · 데이터 · 협업)에 따라 만들고 보존하고 파기한다. ③ 최고 권한은 대표이사에게만 있으며, 사람이든 인공지능 작업 모델이든 대표이사 아닌 누구에게도 넘기지 않는다.

제30조(고객 정보의 보호) ① 이 회사는 고객의 개인정보와 디지털 자산을 서비스에 꼭 필요한 만큼만 다루고, 고객이 맡긴 내용을 회사가 들여다보지 않는 구조를 원칙으로 한다. ② 개인정보의 처리, 위탁과 국외 이전, 보유와 파기는 개인정보 처리방침과 처리 대장에 따른다. ③ 이용약관과 정책은 이 정관과 법령에 어긋나지 않게 정하고, 고객 지원은 이용약관과 정책을 기준으로 한다.

제31조(인공지능 작업 모델의 사용) 이 회사가 업무에 인공지능 작업 모델을 쓸 때에는 지시와 결과를 기록으로 남기고, 사람(대표이사 또는 그가 정한 사람)의 확인을 거친 것만 회사의 결정으로 한다.

제7장 계산

제32조(영업연도) 이 회사의 영업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 다만 첫 영업연도는 설립일부터 그 해 12월 31일까지로 한다.

제33조(재무제표) 대표이사는 정기주주총회일 6주 전에 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(또는 결손금 처리계산서)와 영업보고서를 만들어 감사를 둔 때에는 감사를 받고, 정기주주총회에 내어 승인을 받는다.

제34조(이익의 처분) 매 결산기의 이익은 이익준비금, 그 밖의 법정 적립금, 배당금, 임의 적립금, 다음 기 이월 순으로 처분한다.

제35조(이익 배당) ① 배당은 금전, 주식 또는 그 밖의 재산으로 할 수 있다. ② 배당금은 매 결산기 마지막 날의 주주명부에 적힌 주주 또는 등록 질권자에게 준다. ③ 배당금 지급 청구권은 5년 동안 행사하지 않으면 소멸하고, 소멸한 배당금은 회사에 귀속한다.

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 회사 설립 등기일부터 시행한다.

제2조(내부 규정) 이 회사는 필요하면 주주총회 또는 대표이사의 결정으로 조직 규정, 임원 보수 규정, 문서·데이터 관리 규정 등 내부 규정을 둘 수 있다.

제3조(규정 밖의 사항) 이 정관에 없는 사항은 상법 그 밖의 법령과 주주총회 결의에 따른다.

제4조(발기인) 발기인의 성명·주민등록번호·주소와 설립할 때 인수하는 주식 수는 다음과 같다. 【설립 때 적음. 이 초안과 저장소·HiBiz 문서에는 주민등록번호를 적지 않는다】

【 】년 【 】월 【 】일 · 발기인 【 】 (기명날인 또는 서명)

붙임 1. 조직 규정 뼈대 (정관 제27조에 따름)

조직	맡는 일	원천	화면
대표이사	회사 대표, 결재, 최고 권한	정관 제23조·제29조	SC-00
전사경영부	경영 전반, 지주 기능(그룹·홀딩스), 법무·재무·계약	설정안 1.10 3.4절	SC-21 · SC-19
미래전략사업부	신사업 탐색·여건 조성(HIVERIUM)	설정안 1.10 3.4절	SC-05
사업군 HiASI	인공지능	폴더 11	SC-05
사업군 HiCoffer	디지털 금고	폴더 12	SC-05 · SC-09
사업군 HiICT	정보통신	폴더 13	SC-05
사업군 HiDAM	디지털 자산 관리 표준	폴더 14	SC-05 · SC-08
사업군 HiServe	서비스	폴더 15	SC-05
사업군 HiSilver	실버	폴더 16	SC-05
사업군 HiTrade	거래·유통	폴더 17	SC-05

> 설정안 1.10의 조직도는 사업부 다섯(Hi AI · Hi Coffer · Hi ICT · Hi Pet · Hi Silver) 기준이고, 지금 HiBiz는 사업군 일곱이다. 이 표는 지금의 사업군 일곱에 맞췄다. 설정안 다음 판에서 맞춰야 한다.

붙임 3. 목적 대조표 (어느 사업군이 쓰는가 · 하기 전에 필요한 절차)

목적항	묶음	쓰는 사업군·자리	때	하기 전에 필요한 절차(목적에 넣는 것과 별개)
1~6	소프트웨어 개발 및 시스템 공급	HiCoffer · HiICT · HiASI · HIVEN 통합	지금	소프트웨어사업자 신고(공공 사업 참여 때, 설정안 4장). 정보통신공사는 따로 등록이 필요해 목적에 넣지 않음
7~10	인공지능 · 연구개발 · 정보 보호	HiASI · HiCoffer(AI Agent) · 미래전략사업부	지금~가까운 때	인공지능 관련 법령의 의무는 원문 대조 전. 기업부설연구소·연구개발전담부서 인정은 선택
11~15	데이터 · 클라우드 · 정보서비스	HiDAM · HiCoffer · HiServe	가까운 때	부가통신사업 신고(대상 여부 원문 대조 전). 공공 납품은 클라우드 보안 검증
16~17	디지털 자산 표준 · 디지털 금고	HiDAM · HiCoffer	지금	없음(GS 인증은 선택, SC-19)
18~19	본인 확인 · 전자문서 · 위치 정보	HiSilver · HiCoffer	앞으로	본인확인기관 지정 · 공인전자문서센터 지정 · 위치정보사업 등록/신고 등(각각 원문 대조 전)
20~22	전자상거래 · 통신 판매	HiTrade · HiCoffer 구독	가까운 때 (유료화)	통신판매업 신고
23	전자 지급 결제 대행	HiTrade	앞으로	금융위원회 등록. 자본금 요건 있음(읽은 자료: 분기 결제대행금액 30억 원 이하 3억 원 이상, 넘으면 10억 원 이상). 그전에는 PG사(Stakeholder)를 씀
24	결제 대금 예치(에스크로)	HiTrade	앞으로	금융위원회 등록(요건 원문 대조 전). 그전에는 등록된 사업자의 에스크로를 씀
25~26	선불 지급 수단 · 포인트	HiTrade · HiServe	앞으로	선불전자지급수단 발행업 등록(대상 기준 원문 대조 전)
27	구독 · 정기 결제	HiCoffer	가까운 때	통신판매업 신고, 정기 결제 고지(약관 SC-20)
28	고령자 지원	HiSilver	2027-02 뒤	상조(선불식 할부거래)·요양 등 인허가 영역은 목적에 넣지 않음
29~31	사업 지원 · 광고 · 무역	HiServe · HiTrade · 마케팅	앞으로	무역업 고유번호(선택)
32~36	자문 · 교육 · 출판 · 지식재산	전사경영부 · HIVE 그룹	지금~앞으로	출판사 신고(출판할 때). 학원은 따로 등록이 필요해 「교육 서비스·콘텐츠」로 적음
37~39	투자 · 그룹 · 부동산 임대	전사경영부(지주 기능)	HIVE 홀딩스 설립 전까지	지주회사 요건은 공정거래법 기준(자산 규모)에 해당할 때만

붙임 4. 사례 대조

본 사례	읽은 것	우리 초안에 반영한 것
다우기술 정관(2026-03-26 시행) 제2조	목적 65개 항. 소프트웨어 자문·개발·공급, 시스템통합 구축, 전자상거래, 결제대금예치업, 지불 게이트웨이·수납·지불 대행, 선불전자지급수단 발행·관리, 통신판매업, 호스팅, 포털·인터넷 정보매개, 보안시스템 서비스, 고객센터 대행, 위치정보, 멤버십 포인트, 부대사업	소프트웨어·시스템 회사가 결제·에스크로·전자상거래·호스팅까지 한 정관에 넓게 담는 틀. 항목 이름은 우리 사업에 맞게 고쳐 씀(물류·식품·전기공사 등 우리와 먼 것은 뺌)
정관 목적 작성 안내(비즈폼)	구체적인 업종 이름으로, 지금 하는 사업을 앞에, 앞으로 할 사업도 넣음, 인허가 업종은 등기부에 먼저 있어야 신청 가능, 부대사업 문구는 앞 항목이 구체적일 때만 통함, 남의 목적을 그대로 베끼지 말 것	쓴 기준 ①~④
법인 설립 사업목적 안내(KB)	막연하면 등기 거절, 계획 있는 업종은 미리 넣음, 인허가 업종은 적을 수 있으나 영업 전 절차 필요	붙임 3의 「하기 전에 필요한 절차」 칸
HIVEN 설정안 1.10 6.6절	정관 목적 보기: 소프트웨어 개발·공급, 정보서비스	주된 사업 1~6

> 업종 이름은 한국표준산업분류의 이름을 따랐으나 분류 번호와 최신 차수의 정확한 이름은 통계청 원문과 대조 전이다. 설립 등기 전에 법무사가 등기소 기준으로 다듬어야 한다.

붙임 5. 1인 회사로 세울 때 일반 주식회사와 다른 점 (이 초안에 반영한 것)

볼 것	일반 주식회사	이 초안(1인 · 자본금 10억 원 미만)	반영한 조
주주 · 발기인	여럿	대표님 1명	부칙 제4조
이사 · 이사회	3명 이상, 이사회	1명, 이사회 없음. 이사회 권한은 주주총회·대표이사가	제21조 · 제23조 · 제24조
감사	둠	두지 않을 수 있음	제25조
주주총회	소집·개최	1인 주주의 서면 결의서로 갈음, 의사록으로 보관	제17조 제3항 · 제20조
주식	여러 주주에게 배정	설립 때 전부 대표님이 인수. 종류주식 · 제3자 배정 · 주식매수선택권 · 전환사채 조항은 투자·협력자를 받을 때를 위해 미리 둠	제8조 · 제10조 · 제11조 · 제15조
주식 양도	자유 또는 이사회 승인	주주총회 승인(바깥 사람이 들어오는 것을 대표님이 정함)	제12조
조직	임직원으로 꾸림	기능으로 정하고 위탁·프리랜서·인공지능 작업 모델로 수행 가능. 상시 근로자를 두지 않으면 1인 창조기업 요건과도 맞음	제27조 제4항 · 제31조
본점	구체 주소	「서울특별시」 단위(서울 안에서 옮겨도 정관을 안 바꿈). 실제 주소는 등기 때 적음	제3조
기록	의사록	서면 결의서 · 결재 · 지시 기록을 자동화 통합 통제 시스템에 남김	제29조

> 자세한 조사(상호 · 상표 · 서울 설립의 세금 · 자택 본점 · 온라인 절차 · 비용 · 서울과학기술대학교 협의)는 같은 폴더

> 「HIVEN 법인 설립 조사 0.2」에 있다.

붙임 2. 조문 근거 대조

정관 조	근거(상법)	대조 상태
제1~7조, 부칙 제4조	제289조 제1항(절대적 기재 사항)	읽은 출처에 있음
공증 불요(자본금 10억 원 미만 발기설립)	제292조 단서	설정안 1.10 6.6절에 있음
제8조 종류주식	제344조 등	읽은 출처에 있음
제10조 제3자 배정	제418조	읽은 출처에 있음
제11조 주식매수선택권	제340조의2	읽은 출처에 있음. 한도·재직 기간 숫자는 원문 대조 전
제12조 양도 승인	제335조	읽은 출처에 있음
제14조 주주명부 폐쇄·기준일	제354조	읽은 출처에 있음
제15·16조 전환사채·신주인수권부사채	제513조 · 제516조의2	읽은 출처에 있음
제17조 소집 통지 10일·전원 동의·서면 결의	소규모 회사 특례	특례가 있다는 것만 읽음. 조문 번호·기간은 원문 대조 전
제19조 결의 요건	제368조 등	보통결의는 읽은 출처에 조문만 있음. 특별결의 요건 숫자는 원문 대조 전
제21·23조 이사 1~2명·대표이사	제383조 제1항 단서 · 제6항	설정안과 읽은 출처에 있음
제22조 집중투표 배제·임기	제382조의2 · 제383조	읽은 출처에 있음. 임기 3년은 원문 대조 전
제25조 감사 미선임	제409조 제4항	설정안 1.10 6.6절에 있음
제33~35조 계산·배당	제449조의2 · 제462조의3 · 제462조의4 등	조문이 있다는 것만 읽음. 기간·시효 숫자는 원문 대조 전
제27~31조	임의적 기재 사항(HIVEN에 맞춘 장)	법령 근거 조문 없음. 넣으면 바꿀 때 특별결의가 필요함

출처

- https://korea.legal/블로그/회사등기/설립/주식회사-정관-기재사항/
- https://start.zuzu.network/resource/blog/startups-articles-of-incorporation/
- https://www.daou.co.kr/images/sub/ir/data_down/Daoutech_articlesAssociation.pdf
- https://www.bizforms.co.kr/guide/list/articles/articles006.asp
- https://kbthink.com/business/checklist/startup/250915.html
- https://www.nepla.ai/wiki/금융-투자-외국환/핀테크-가상자산/전자지급결제대행업-등록요건/자본금-요건-x6w9wejm9gk4
- HiBiz\06_HIVEN_통합사업(HV)\06_03_HV_SET_DM_설정안\HIVEN_사업화_방향_및_조직체계_설정안-261101_1.10.pdf (3.4절 · 3.6절 · 6.6절)